

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2534 นาย ชุมพล พลญา พิพัฒน์ ผู้ร้อง
นาย ประเทือง คำ ประกอบ กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 32, มาตรา 52,
มาตรา 78

คำร้องของผู้ร้องที่ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาท เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. การเลือกตั้งฯ มาตรา 32 โดยไม่ได้บรรยายยืนยันข้อเท็จจริงว่า เงินที่ผู้คัดค้านทั้งสองใช้เป็นจำนวนที่แน่นอนเท่าใด คงใช้วิธีประมาณการเอาเท่านั้น และไม่ได้บรรยายว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องใดเท่าใด จ่ายเมื่อใดให้แก่ใคร ส่วนที่อ้างว่าใช้เงินในการซื้อเสียงด้วยก็ไม่ได้กล่าวอ้างว่าซื้อเสียงใครจำนวนมากน้อยเท่าใด สิ้นเงินไปในการนี้เท่าใด ได้จ่ายเงินไปก่อนหรือหลังจากมีการรับสมัครเลือกตั้งจึงยังไม่พอที่จะให้ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ คำร้องของผู้ร้องข้อนี้จึงเคลือบคลุม ส่วนที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งกระทำการอันใดเพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 52 นั้น ในคำร้องคงบรรยายเพียงว่า ในวันเลือกตั้งมีกรรมการควบคุมการเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งได้ช่วย กากบาทให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง แต่ก็ไม่ได้บรรยายให้ทราบว่าการควบคุมการเลือกตั้งผู้กระทำการนั้นเป็นใคร และได้กากบาทให้เป็นจำนวนคะแนนเท่าใด และจะทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จึงยังไม่พอที่จะให้ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ คำร้องของผู้ร้องข้อนี้จึงเคลือบคลุม เมื่อคำร้องของผู้ร้องที่เกี่ยวกับมาตรา 32 และมาตรา 52 เป็นคำร้องที่ไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ใน

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง แล้วจึงไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องนำสืบมา
ในเหตุข้ออ้างทั้งสองประการได้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า ผู้ร้องได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร ในนามพรรคปวงชนชาวไทยในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์อันมี
พื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอตากาลี อำเภอตากฟ้า อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัวซึ่ง
มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2531 ในการรับสมัครรับเลือกตั้งของผู้
ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ไม่ได้ควบคุมบุคคลทั้งสองอย่างใกล้ชิดปล่อยให้บุคคลทั้งสอง
ไปพูดจาหาเสียง ในขณะที่นายอำเภอแต่ละอำเภอประชุมประจำเดือน เพื่อจูงใจให้
เลือกบุคคลทั้งสองเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วทำการเลี้ยงอาหารอย่างเปิดเผย
จ่ายเงินให้ผู้ใหญ่บ้านคนละ 500 บาท กำนันคนละ 1,000 บาท ทุกอำเภอใน
เขตเลือกตั้งที่ 3 และระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2531 บุคคลทั้งสองได้จัดเลี้ยง
อาหารประชาชนโดยเปิดเผย ณ บริเวณตลาดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ และในเขตเลือกตั้งที่ 3 อีกหลายแห่งเพื่อจูงใจให้ประชาชนเลือกบุคคล
ทั้งสองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลทั้งสองยังว่าจ้างกำนันให้เป็นผู้หา
เสียงให้ในการสมัครรับเลือกตั้งของนายประเทืองและนายวิจิตร ใช้เงินเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนดโดยใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาท และนำไปซื้อเสียงและซื้อคะแนน
จากประชาชนจนบุคคลทั้งสองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากบุคคล
ทั้งสองไม่ใช้เงินซื้อเสียงซื้อคะแนนและไม่ใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คะแนน
เสียงของบุคคลทั้งสองจะน้อยกว่าผู้ร้อง นอกจากนั้นในวันเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้ง
บางหน่วย เช่นหน่วยเลือกตั้งบ้านโคกกระดี่ อำเภอตากาลี กรรมการควบคุมการเลือก

ตั้งยังได้ช่วยกาบาทให้แกบุคคลทั้งสองอีกด้วย ขอให้มืคำสั่งว่านายประเทือง คำ
ประกอบ และนายวิจิตร แจ่มใส ที่ได้รับเลือกตั้งตกเป็นโมฆะ และทำการเลือกตั้ง
ใหม่ภายใน 90 วัน

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 มิได้กระทำการใด ๆ
ดั่งที่ผู้ร้องอ้าง และคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่า จ่ายเงินให้แก่ผู้
ใด เมื่อใด และที่ใด และที่ว่าจ่ายเงินเกินกำหนดนั้น จ่ายไปในทางใด ใช้ทำอะไร
จำนวนเท่าใดจ่ายแก่ผู้ใด ที่ใด เมื่อใด

ผู้คัดค้านที่ 3 คัดค้านว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คำร้องเคลือบคลุมไม่มีเหตุที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เพราะ
เป็นไปโดยชอบแล้ว

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้สำนวนแล้ว แล้วทำความเห็นส่งสำนวนมายังศาลฎีกาว่า
คำร้องของผู้ร้องเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม เห็นสมควรมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2522 หมวด 9 การคัดค้านการเลือกตั้งบัญญัติไว้ในมาตรา 78 ว่า กรณีที่จะร้อง
คัดค้านการเลือกตั้งได้นั้นเฉพาะกรณีที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น มีการฝ่าฝืน
มาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 51 หรือมาตรา 52 เท่านั้น คำร้องของผู้ร้อง
ได้กล่าวอ้างถึงการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 32 เรื่องผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนใช้
จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินสามแสนห้าหมื่นบาท และมาตรา 52 เรื่องเจ้าพนักงานผู้
ดำเนินการเลือกตั้งกระทำการอันใดเพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายกฎ
กระทรวงหรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้คัดค้านทั้งสามให้การต่อสู้ว่า
คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหานี้ก่อน ตามคำร้อง
ของผู้ร้องในรื่องที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นผู้ร้องกล่าว

อ้างข้อเท็จจริงในคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาท โดยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่า จำนวนที่แน่นอนของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ใช้นั้นเป็นเท่าใด คงใช้วิธีประมาณการเอาเท่านั้น และมีได้บรรยายข้อเท็จจริงให้ปรากฏเลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใดเท่าใด จ่ายไปเมื่อใดให้แก่ใคร ส่วนที่กล่าวไว้ว่าใช้การซื้อเสียงด้วยเงินก็ไม่กล่าวว่าซื้อเสียงใครจำนวนมากน้อยเท่าใดสิ้นเงินไปในการนี้เท่าใด ได้จ่ายไปก่อนหรือหลังจากมีการสมัครรับเลือกตั้ง ข้อกล่าวอ้างตามคำร้องจึงไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาพอที่จะให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาเข้าใจได้ดีพอที่จะต่อสู้คดีได้ถูกต้อง นอกจากนั้นในคำร้องของผู้ร้องก็ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงเป็นการยืนยันให้เห็นว่า การจ่ายเงินจำนวนที่ผู้ร้องประมาณการมานั้นเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คงกล่าวแต่เพียงว่าใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาทเท่านั้น คำร้องของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม สำหรับข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามมาตรา 52 นั้น ผู้ร้องกล่าวในคำร้องแต่เพียงว่า ในวันเลือกตั้งปรากฏว่าที่หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเช่นหน่วยเลือกตั้งบ้านโคกกระดังงา อำเภอดาคลี กรรมการควบคุมการเลือกตั้งยังได้ช่วยกาบาทให้แก่บุคคลทั้งสองอีกด้วยโดยไม่ได้กล่าวว่ากรรมการควบคุมการเลือกตั้งที่กระทำการดังที่อ้างนั้นเป็นใครจำนวนคณะไหนที่อ้างว่ากาบาทให้นั้นเป็นจำนวนเท่าใดจะทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนไปหรือไม่ ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องตามคำร้องเช่นนี้ไม่อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่า เจ้าพนักงานคนใดกระทำอย่างนั้น ผู้คัดค้านที่ 3 ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่อาจจะเข้าใจข้อหาได้ และไม่อาจจะต่อสู้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องได้ถูกต้อง คำร้องของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม เมื่อวินิจฉัยว่าคำร้องของผู้ร้องที่เกี่ยวกับมาตรา 32 และมาตรา 52 เป็นคำร้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 แล้ว จึงไม่อาจจะพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องนำสืบมาในเหตุอ้างสองประการดังกล่าวได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างในคำร้องของผู้ร้องนอกจากสองกรณีตามที่กล่าวแล้ว ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง

ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ตามบัญญัติไว้ในมาตรา 78 ที่จะอ้างมา เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ สรุปแล้วตามคำร้องของผู้ร้องนั้น ไม่ปรากฏให้เห็น ว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3ตามคำร้องของผู้ร้อง ได้รับเลือกตั้งมาโดยมิ ชอบอันสมควรจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามคำขอของผู้ร้อง"

มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>